

PROCEDIMIENTO	: Sumario
MATERIA	: Cese de uso gratuito de la cosa común
DEMANDANTE	: Cynthia Mónica Ferrada Larenas
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 8.956.499-9
ABOGADO DEMANDANTE 1	: Víctor Arroyo Ibacache
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 17.810.556-6
ABOGADO DEMANDANTE 2	: Daniel Henríquez Gavilán
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 16.729.571-1
DEMANDADO	: Jorge Danton Parada Loubies
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 8.149.301-4

EN LO PRINCIPAL: CESE DE USO GRATUITO DE LA COSA COMÚN; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** PERSONERÍA; **EN EL TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.

S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO

VÍCTOR ARROYO IBACACHE, cédula de identidad N° 17.810.556-6, correo electrónico: victor@misabogados.com y **DANIEL HENRÍQUEZ GAVILÁN**, cédula de identidad N° 16.729.571-1, correo electrónico: daniel.henriquez@misabogados.com, ambos abogados, domiciliados para estos efectos en calle Enrique Foster Sur N° 150, oficina D, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en representación convencional según se acreditará, de doña **CYNTHIA MÓNICA FERRADA LARENAS**, jubilada, casada, cédula de identidad número 8.956.499-9, domiciliada en Eduardo Osorio Pardo N°871, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, a S.S. respetuosamente decimos:

Que, por este acto y conforme lo dispone el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil, venimos en interponer demanda en juicio sumario de cese

gratuito del bien común que se indica, en contra de don **JORGE DANTON PARADA LOUBIES**, comerciante, cédula de identidad número 8.149.301-4, domiciliado en Calle 14 Norte N°943, Población Juan Antonio Ríos 2, comuna de Independencia, Región Metropolitana, en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que a continuación paso a exponer:

1.- Nuestra representada junto a sus hermanos y hermanas, quienes son: Ricardo Jesús Ferrada Larenas, María Patricia de las Mercedes Miranda Larenas, Juana del Carmen Miranda Larenas, Gloria Yanet Ferrada Larenas, Verónica del Carmen Ferrada Larenas, Erica del Carmen Ferrada Larenas, José Anibal Ferrada Larenas y José Aníbal Ferrada Peña, son dueña de derechos en el inmueble ubicado en Calle Santa Luisa N°2.000, sitio N°18, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, Rol de Avalúo N° 413-13, de la comuna de Quilicura, inscrito a fojas 74772, número 113786, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012 y a fojas 20023, número 20272, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, donde se precisan sus deslindes.

2.- Estos derechos los adquirió junto su padre, hermanos y hermanas, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución exenta N° 9.735 de 21 de diciembre del año 2004, publicada en el Diario Oficial el día 03 de enero de 2005, conforme al Certificado de Posesión Efectiva intestada inscrita bajo el número 2000 del año 2005 del Servicio de Registro Civil e Identificación que sirvió de título para la correspondiente inscripción Conservatoria.

3.- Los derechos en la propiedad, del demandado fueron adquiridos cesión de derechos efectuada por doña Juana del Carmen Miranda Larenas, según escritura de fecha 08 de noviembre de 2012, otorgada en la notaría de esta ciudad de don Sergio Henríquez Silva y cuyo repertorio es el N°7806 del año en referencia.

4.- Los referidos títulos, dan cuenta que el demandado y nuestra representada, junto al resto de los mencionados, son dueños en común del inmueble antes singularizado, por cuanto procede la acción previamente impetrada.

5.- Que, a la fecha de esta presentación, es el demandado quien ocupa la casa y no permite venderla, ni tampoco paga mensualidades a nuestra clienta o a sus hermanas y hermanos que permitan concluir que existe algún tipo de retribución sobre los derechos de nuestra clienta.

6.- Ocurre SS., que la demandada nunca le ha informado a nuestra clienta de su voluntad de celebrar contrato de arrendamiento, y no ha recibido ningún tipo de consulta ni de retribución por sus derechos en el inmueble, temiendo, nuestra representada, por el estado actual de conversación de la propiedad, ya que no conoce su estado actual y su propósito es vender sus derechos para efectos de percibir el dinero que le corresponde conforme a su cuota hereditaria, por tanto no ha celebrado acto alguno con el demandado.

7.- La comunidad o copropiedad de la cual formo parte, se encuentra indivisa. A este respecto, el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil dispone que *“Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastará la reclamación de cualquiera de los interesados, salvo que este goce se funde en algún título especial”*.

8.- Que, el derecho a poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común puede ejercerse cuando ya se ha constituido el juicio particional o cuando aún no se ha constituido.

9.- La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, ha fallado en reiteradas oportunidades que el derecho a cesar el goce gratuito del inmueble se puede llevar aún antes del juicio particional, y que la facultad dada a los comuneros en el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil, se ejerce como contrapartida al beneficio exclusivo de alguno de los comuneros, por estar legitimados todos los comuneros a percibir los frutos a prorrata de sus cuotas, así, la Excelentísima Corte Suprema en sentencia ¹de autos Rol N° 6.566-2018, ha establecido que:

“Tercero: Que el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil señala: “Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastará la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo que este goce se funde en algún título especial”. Tal como ha sido referido por esta Corte (Rol N° 25.912-2014 y últimamente en el Rol N° 20.273-2018) el derecho contenido en la disposición en análisis, nace, precisamente, como contrapartida a aquel de aprovechamiento que cada uno de los comuneros tiene respecto de los frutos naturales y civiles que produzcan los bienes comunes, así como de estos últimos, lo que se sigue de los artículos 2305 y 2081 del Código Civil, siendo el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común, el mismo que el de los socios en el haber social. Por su parte, de acuerdo a la regla segunda de la segunda disposición, cada socio puede servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y el justo uso de los otros. En concordancia con dicho derecho, el referido artículo 655 del código de enjuiciamiento, vino a permitir a cualquiera de los comuneros que se encontrare desprovisto del citado atributo que el dominio le confiere sobre el bien comunitario, la posibilidad de reclamar el término del goce gratuito que estuviere ejerciendo otro de los comuneros.

Cuarto: Que la doctrina, en el mismo sentido, ha señalado que “En virtud de lo establecido en los artículos 2305 y 2081 del Código Civil, todos y cada uno de los

¹ Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2019, pronunciada por la Cuarta Sala de la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol N° 6.566-2018, conociendo de casación en el fondo.

comuneros hereditarios pueden usar la cosa común conforme a su destino ordinario y guardando el uso que corresponda al resto. Este uso no supone atribuir a un comunero en exclusiva los frutos o productos de la cosa común, ya que la ley se los adjudica expresamente a todos los comuneros en proporción a sus cuotas. Es por ello que el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil admite la posibilidad de que cualquier comunero pueda reclamar el término del goce gratuito por un solo comunero sobre la cosa común, salvo que dicho goce se funde en un título especial” (Espada, Susana, El derecho de adjudicación preferente a favor del cónyuge sobreviviente, Revista Chilena de Derecho, diciembre 2013, N° 21, p. 407-415).

Quinto: Que, según lo referido, el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil constituye un contrapeso a las facultades de uso de las cosas comunes establecidas en los artículos 2305 y 2081 regla segunda del Código Civil, sin que cualquiera de los comuneros pueda atribuirse el uso del bien y excluir a los demás copropietarios en razón de estar haciendo un uso común y según el destino ordinario de la cosa. Sexto: Que, consiguientemente, en el caso de autos, habiéndose acreditado que el demandado ocupa el inmueble común sin ningún título especial que lo habilite para ello, yerra la judicatura del fondo al concluir que los demandantes debieron acreditar que el demandado goza de forma exclusiva de los frutos de la cosa común, aplicando erróneamente lo dispuesto en los artículos 2081 y 2305 del Código Civil, por sobre la norma especial del artículo 655 del Código de Procedimiento Civil, lo que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, razón suficiente para estimar el recurso de nulidad y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo en los términos que se indicarán. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido, y, en consecuencia, se invalida la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho dictada por la 5 Corte de Apelaciones de La Serena, y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la sentencia que corresponde conforme a la ley...”

10.- En efecto, el demandado desde hace años ha usufructuado del inmueble, ya sea habitando de manera gratuita o derechamente obteniendo beneficios económicos del mismo, careciendo del título suficiente para ello y provocando un serio perjuicio económico a nuestra representada, al impedir el acceso al inmueble o a los beneficios económicos que el bien común pudiera generar.

POR TANTO; en mérito de lo expuesto, lo previsto en los artículos 655 del Código de Procedimiento Civil, artículos 2081 y 2305 del Código Civil, y demás disposiciones legales pertinentes y aplicables en la especie.

SOLICITAMOS A S.S., se sirva tener por interpuesta demanda en juicio sumario de cese de goce gratuito de bien común, en contra de don **JORGE DANTON PARADA LOUBIES**, ya individualizado, someterla a tramitación y en definitiva acoger la acción deducida, ordenando el cese del goce gratuito del bien común y el lanzamiento del demandado de la propiedad y de todos los ocupantes de la misma y que se evalúe prudencialmente el valor del perjuicio económico provocado a nuestra representada que deba ser resarcido por la demandada, todo ello con expresa condenación en costas.

PRIMER OTROSÍ: **SOLICITAMOS A SS.** se sirva tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

1. Certificado de dominio vigente de la propiedad inscrita a fojas 20023, número 20272, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005.
2. Certificado de dominio vigente de la propiedad inscrita a fojas 74772, número 113786, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012

2. Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva, inscrita bajo el número 2000 del año 2005, del Servicio de Registro Civil e Identificación.
3. Mandato Judicial otorgado por doña Cynthia Mónica Ferrada Larenas a don Víctor Arroyo Ibacache y otros.

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITAMOS A SS., se sirva tener presente que nuestra personería para actuar en representación de doña Cynthia Mónica Ferrada Larenas, consta en mandato judicial acompañado en el primer otrosí de esta presentación.

TERCER OTROSÍ: SOLICITAMOS A US., se sirva tener presente que, en nuestra calidad de abogados habilitado para el ejercicio de la profesión, asumimos personalmente el patrocinio y poder de doña Cynthia Mónica Ferrada Larenas en estos autos, con todas las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, tal como nos fueron conferidas en mandato acompañado en el primer otrosí de esta presentación.

DANIEL
EDUARDO
HENRÍQUEZ
GAVILÁN

Firmado digitalmente
por DANIEL EDUARDO
HENRÍQUEZ GAVILÁN
Fecha: 2022.05.31
09:41:04 -04'00'

VICTOR
EDUARDO
ARROYO
IBACACHE

Firmado digitalmente
por VICTOR EDUARDO
ARROYO IBACACHE
Fecha: 2022.05.26
12:36:23 -04'00'